

1500421-48.2018.8.26.0530

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: CAROLINA MOREIRA GAMA

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 25/10/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2035912/2018 - DEL.POL.GUATAPARÁ, 1284153 - DEL.POL.GUATAPARÁ, 258/18/441 -

DEL.POL.GUATAPARÁ, 2035912 - DEL.POL.GUATAPARÁ, 258/18/441 - ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

1ª Vara Criminal

Rua. Alice Alem Saad nº. 1.010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500421-48.2018.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500421-48.2018.8.26.0530

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2035912/2018 - DEL.POL.GUATAPARÁ, 1284153 - DEL.POL.GUATAPARÁ, 258/18/441 -

DEL.POL.GUATAPARÁ, 2035912 - DEL.POL.GUATAPARÁ, 258/18/441 - DEL.POL.GUATAPARÁ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gilmar Sanches Sobrinho

Juiz(a) de Direito: Dr(a). CAROLINA MOREIRA GAMA

VISTOS

GILMAR SANCHES SOBRINHO, já qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, caput, c.c. artigo 40, inciso VI e artigo 35, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia, horário e local, descritos na denúncia, associou-se com a adolescente Tereza Tauane Amaro Ramos dos Santos para o fim de praticar, reiteradamente ou não, tráfico de drogas. Consta, ainda, do incluso inquérito policial que, em 18 de agosto de 2018, por volta das 21h30, na Rodovia Mario Maziero, nº 8, na cidade de Guataporã, o acusado, em associação com a adolescente Tereza Tauane Amaro Ramos dos Santos, trazia consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de tráfico, 8,180g

(oito gramas, cento e oitenta miligramas) de pó esbranquiçado, contidos em quatorze microtubos de plástico pretos, conhecidos como "eppendorf", de cocaína e 2,670g (dois gramas, seiscentos e setenta miligramas) de fragmentos vegetais tipo erva seca, contidos em dois invólucros de plástico incolor, fechados por nó, da substância Tetrahidrocanabinol (THC), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa, L, popularmente conhecida como Maconha.

Segundo se apurou, policiais receberam a informação de que o acusado teria ido buscar entorpecentes em outro município, para revender a droga em Guatapará. A Polícia Militar aguardou no trevo a chegada de um veículo VW/Gol, de cor vermelha placas GRI6134, no qual estaria o acusado. Naquela oportunidade, ao notar a presença policial, o acusado dispensou um invólucro plástico, antes que a testemunha John Lennon Pereira Nunes, motorista do automóvel, atendesse ao sinal de parada. Em seguida, procederam a abordagem e, em revista pessoal e inspeção veicular, em poder da adolescente, encontraram um microtubo plástico ("eppendorf"), contendo substância em pó, branca, semelhante à cocaína, e duas "trouxinhas de maconha". Ato contínuo, ao resgatarem o invólucro dispensado, localizaram outros treze "eppendorfs", aparentemente acondicionando cocaína.

O motorista do automóvel, John Lennon, afirmou que apenas levou o acusado, seu conhecido, e a adolescente até Pradópolis/SP, haja vista que o primeiro iria até uma agência bancária, inclusive para tanto, abasteceu o carro. Ainda, narrou que já no caminho de volta, quando avistou a viatura, ouviu o implicado dizer a adolescente "joga fora, joga fora", sem saber do que se tratava. Conduzido à delegacia de polícia, foi o indiciado autuado em flagrante delito e, ao ser interrogado pela autoridade policial, optou por permanecer silente.

Notificado (pág. 99), o acusado apresentou defesa preliminar (pág. 85/94) e, confirmado o recebimento da inicial (págs. 100/101).

Realizada audiência de instrução e debates, pela via remota, nos termos das diretrizes vigentes deste Tribunal de Justiça, através da ferramenta Microsoft Teams, a prova oral foi colhida, sendo o acusado interrogado, ao final.

A prova oral foi colhida, interrogando-se o acusado ao final.

Em debates, as partes requereram a absolvição.

É o relatório.
Fundamento e Decido.

No mérito, como bem salientaram as partes, não há nos autos prova firme e robusta para sustentar o édito condenatório em relação ao tráfico de drogas imputado, na forma da denúncia, ao acusado, e muito menos em relação ao delito outro da mesma lei especial.

É certa a materialidade, que firmou a justa causa para oferta e recebimento da denúncia, condiz com o auto de exibição e apreensão encartado com o flagrante e laudo definitivo - este de pags. 82/84 dos autos digitais.

Contudo, sobre a finalidade e autoria, ocorreu que a droga não foi encontrada em poder direto do réu e não só isso: do local onde ela teria sido lançada, do veículo, outros vinham embarcados e ainda a adolescente, desde o início e segundo prova do contraditório, teria tudo assumido para si própria, livrando o réu.

Realmente, quando colhida a prova oral, o investigador deixou claro que, àquela altura, o réu não era conhecido dos meios locais, da pequena Guatapará, como traficante, mas sim como mero usuário. A providência em prol de sua parada e

abordagem decorreu então, segundo ele, de notícia específica daquele dia, ou seja, de que o aqui acusado havia comprado entorpecentes e vinha embarcado com ele, e com outros, em um Gol vermelho.

Segundo o policial também deu conta de explicar, o réu não era o motorista do veículo que, a princípio, desobedeceu a ordem policia e nem pôde identificar o mesmo como o que realmente dispôs a droga durante o trajeto, e de novo porque outros vinham ali embarcados.

Enfim e como visto, nem os relatos dos condutores do flagrante puderam nos conferir mais certeza, ou seja, na identificação do réu não só como o proprietário ou responsável pelo entorpecente dali apreendido, mas como também quem disporia aquelas porções, que não eram mesmo muitas, para o tráfico.

Em outras palavras, e até para o recebimento da denúncia, os autos apoiavam-se em justa causa relevante, e assim de aspectos determinados sobre a conduta do aqui acusado. Contudo, na fase segunda, e para o que se inverte a regra ou princípio do in dubio pro societate para o in dubio pro reo, não há segurança suficiente para se ir além.

Assim, tendo em vista o conjunto probatório frágil e insuficiente para ensejar a condenação, é de rigor o decreto absolutório.

Neste diapasão, vale salientar que: "O Direito Penal não opera com conjecturas ou probabilidades. Sem certeza total e plena da autoria e da culpabilidade, não pode o Juiz criminal proferir condenação" (Ac. un. da 5a. Câ., de 19-7-77, na Ap. n. 162.055, de Jaú, rel. GOULART SOBRINHO, ref. por Azevedo Franceschini, in Jurisprudência Penal e Processual Penal, vol. 8, pág. 313).

E mais: "ainda que plausível, em tese, a versão dada pela acusação aos fatos, deve prevalecer a presunção de inocência que milita em favor do réu quando o Estado não prova, estreme de dúvida, o fato criminoso imputado na ação penal" (Ac. un. da 6a. Câ., de 20-4-76, na Ap. n. 126.465, de Guarulhos, rel. GERALDO FERRARI, idem, pág. 319).

Assim, diante deste inseguro quadro probatório, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal e, via de consequência, ABSOLVO GILMAR SANCHES SOBRINHO, da imputação que contra ele pesava, referente aos artigos 33, c.c. 40, VI e 35, ambos da Lei n. 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

P . I . C .

Ribeirão Preto, 24 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA